

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1401/2530

บริษัท ไฟฟ้า (2511) จำกัด
กรมตุลการ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ตุลการ พ.ศ.2469 มาตรา 10

สิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียนั้น พ.ร.บ. ตุลการพุทธศักราช 2469 มาตรา 10 วรรคห้าบัญญัติว่า จะต้องฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วันที่นำของเข้า และถ้า เป็นการเรียกร้องหรือฟ้องคดีเพื่อขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณน้ำหนักหรือราคาแห่งของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใด ๆ นอกจากจะต้องเรียกร้องหรือฟ้องคดีภายใน 2 ปีแล้ว ยังจะต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำเรียกร้องด้วย บทบัญญัติมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. ตุลการพุทธศักราช 2469หาได้หมายความว่าเมื่อโจทก์ทวงถามค่าอากรที่เสียเกินภายในสองปีแล้วโจทก์มีสิทธิที่จะฟ้องเรียกคืนได้ภายใน 10 ปีไม่.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้นำผ้าฝืนทอดด้วยใยประดิษฐ์จากประเทศเกาหลีได้เข้ามาในราชอาณาจักรและขอชำระภาษีอากรตามราคาที่ซื้อเข้ามา แต่พนักงานตุลการของจำเลยได้สั่งให้เพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น ทำให้โจทก์ต้องชำระภาษีอากรเพิ่มขึ้น โจทก์เห็นว่าคำสั่งเพิ่มราคาสินค้าไม่ถูกต้อง โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้น จึง

ขอคืนเงินภาษีอากรส่วนที่โจทก์ต้องเสียเพิ่มขึ้นจากจำเลย แต่จำเลยตอบปฏิเสธ โจทก์จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งให้เพิ่มราคาสินค้าไม่ถูกต้อง ให้จำเลยคืนเงินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ จำเลยเก็บภาษีอากรจากโจทก์โดยถูกต้องตามราคาอันแท้จริงของราคาสินค้าในท้องตลาดแล้ว โจทก์มิได้เสียภาษีอากรเกินกว่าที่พึงจะต้องเสียขอให้ยกฟ้อง

ในวันชี้สองสถาน ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้งดการสืบพยานทั้งสองฝ่ายโดยเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการสืบพยานและพิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยมีว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 มาตรา 10 วรรคห้า มีความหมายว่า สิทธิในการเรียกร้องหรือในการฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนเงินอากร เพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียนั้น จะต้องฟ้องเสียภายในสองปีนับแต่วันที่น่าขอเข้า และถ้าเป็นการเรียกร้องหรือฟ้องคดีเพื่อขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนักหรือราคาแห่งของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใด ๆ นอกจากจะต้องเรียกร้องหรือฟ้องคดีภายในสองปีแล้ว กฎหมายยังบัญญัติไว้อีกว่าจะต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำเรียกร้องด้วย

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในฟ้องของโจทก์ได้ความว่า โจทก์นำของเข้าเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2521 แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2529 ดังนั้นแม้หากโจทก์จะได้

แจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนอากรคดีของโจทก์ก็ขาดอายุความตามนัยที่กล่าวแล้วข้างต้น บทบัญญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 หาได้หมายความว่า เมื่อโจทก์ทวงถามค่าอากรที่เสียเกินภายในสองปีแล้วโจทก์มีสิทธิที่จะฟ้องเรียกคืนจากจำเลยได้ภายใน 10 ปี อย่างที่โจทก์เข้าใจไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2350/2520 และที่ 57/2521 ซึ่งโจทก์อ้างมาในฎีกานั้นเป็นเรื่องภาษีสรรพากร มิใช่ภาษีศุลกากรซึ่งมีบทบัญญัติในเรื่องอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องเงินค่าอากรคืนไว้โดยเฉพาะ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในชั้นนี้ 3,000 บาทแทนจำเลย.

(ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ย่อมเป็นอุทธรณ์เตือนใจผู้เสียภาษีว่าในการฟ้องเรียกร้องให้รัฐบาลคืนเงินภาษีอากรที่ตนชำระไว้เกินหรือชำระโดยไม่มีหน้าที่ต้องชำระนั้น จะต้องฟ้องเรียกร้องภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากฟ้องเมื่อเลยอายุความที่กฎหมายกำหนดไว้และจำเลยต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความ ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง ซึ่งอายุความในการฟ้องเรียกร้องให้รัฐบาลคืนเงินภาษีอากรแต่ผู้เสียภาษีนี้น้อยมแตกต่าง

กันไปแล้วแต่ประเภทของภาษีอากรที่ขอคืน เช่น ในกรณีภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร ผู้เสียภาษีจะต้องฟ้องขอคืนภายในอายุความ 10 ปีนับแต่ขณะที่จะบังคับ
สิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปแต่กรณีภาษีศุลกากรนั้น ผู้เสียภาษีจะต้องฟ้องขอคืน
ภายในอายุความ 2 ปีนับแต่วันที่นำเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณี นอกจากการฟ้องขอ
คืนภาษีอากรจะต้องฟ้องภายในอายุความที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ยังจะต้องดูว่ามี
กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการขอคืนภาษีอากรไว้หรือไม่
ถ้ามี ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง มิฉะนั้น ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะมาตรา 9 แห่งพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 บัญญัติว่า"คดี
ตามมาตรา 7(3) ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรบัญญัติให้ขอคืนค่าภาษีอากร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการในศาลภาษีอากรได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาเช่นนั้น" กรณีฟ้องขอ
คืนภาษีศุลกากรนั้นหากเป็นการฟ้องขอคืนเพราะเหตุอันเกี่ยวกับ ชนิด คุณภาพ
ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใด ๆหรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใด ๆ นั้น
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 กำหนดให้แจ้งความไว้
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนภาษี หรือจะ
กล่าวอีกนัยหนึ่งต้องมีการแจ้งสงวนสิทธิการขอคืนภาษีไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน
ส่งมอบหรือส่งออก เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวมา ดังนั้น
เวลาชำระภาษีให้แก่กรมศุลกากรหากเห็นว่ากรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเกินกว่าที่จะ
ต้องชำระ ก็ควรจะต้องแจ้งสงวนสิทธิการขอคืนภาษีส่วนที่เห็นว่าชำระเกินไปต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร เพื่อที่จะใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องขอคืนได้ในภาย
หลัง อย่างไรก็ตาม แม้จะแจ้งสงวนสิทธิดังกล่าวไว้แล้ว การฟ้องร้องก็ต้องฟ้องก็
ภายในอายุความ 2 ปีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มิฉะนั้นเมื่อจำเลยยกอายุความขึ้นต่อสู้
ศาลย่อมจะต้องพิพากษายกฟ้องดังเช่นคดีนี้เป็นต้น. ชัยสิทธิราษฎร์ธรรม.